



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

இந்திய அரசிதழ்

असाधारण

EXTRAORDINARY

சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, मंगलवार, 05 फरवरी, 2019 / 1941 शक

New Delhi, Tuesday, 05th February, 2019 / 1941 Saka

புது தில்லி, செவ்வாய்க்கிழமை, 05 பிப்ரவரி, 2019 / 1941 சக

Ministry of Law and Justice

(Legislative Department)

New Delhi

சட்டம் மற்றும் நீதி அமைச்சகம்

(சட்டமியற்றுத் துறை)

புது தில்லி

The Translation in Tamil of The Sports Broad Casting Signals (Mandatory sharing with Prasar Bharati) Act, 2007 (11 of 2007), The Science and Engineering Research Board Act, 2008 (9 of 2009), மற்றும் இலவசம் மற்றும் கட்டாயக் கல்விக்கான குழந்தைகளின் உரிமைச் சட்டம், 2009 (35/2009) ஆகியவற்றின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, குடியரசுத்தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன்மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகாரஉரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973) இன் பிரிவு 2 இன் கூறு (அ) வின்படி இவையே தமிழில் அதிகாரஉரிமைப்படியான வாசகங்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

விளையாட்டுகளை ஒலிபரப்பும் தனியலைகள் (இந்திய ஒலிபரப்புக் கழகத்துடன் பகிர்ந்து கொள்ளுதலை வலியுறுத்தும்) சட்டம், 2007 (11/2007), அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் ஆராய்ச்சி வாரியச் சட்டம், 2008 (9/2009), மற்றும் இலவசம் மற்றும் கட்டாயக் கல்விக்கான குழந்தைகளின் உரிமைச் சட்டம், 2009 (35/2009) ஆகியவற்றின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, குடியரசுத்தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன்மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகாரஉரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973) இன் பிரிவு 2 இன் கூறு (அ) வின்படி இவையே தமிழில் அதிகாரஉரிமைப்படியான வாசகங்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

2008 ஆம் ஆண்டு அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் ஆராய்ச்சி வாரியச் சட்டம்
(சட்ட எண் 9/2009)

[2009, ஜனவரி 17]

அறிவியல் மற்றும் பொறியியலில் அடிப்படை ஆராய்ச்சியை ஊக்குவிப்பதற்காகவும் மற்றும் அத்தகைய ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு ஆய்வகங்கள் மற்றும் அத்தகைய ஆராய்ச்சிக்கான பிற தொழில் நிறுவகங்கள் மற்றும் பிற முகவாண்மைகளுக்கு நிதியுதவி வழங்குவதற்கும் வாரியம் ஒன்றை அமைப்பதற்காகவும் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய அல்லது அதற்குச் சார்வதுவான பொருட்பாடுகளுக்காகவும் வகை செய்வதற்கானதொரு சட்டம்.

இந்தியக் குடியரசின் ஐம்பத்து ஒன்பதாம் ஆண்டில் நாடாளுமன்றத்தினால் பின்வருமாறு சட்டமியற்றப்படுவதாக:-

அத்தியாயம் I

முன்னுரை

1. (1) இந்தச் சட்டம், 2008 ஆம் ஆண்டு அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் ஆராய்ச்சி வாரியச் சட்டம் என்று வழங்கப் பெறும்.

குறுந்தலைப்பும்
தொடக்கமும்.

(2) இது, மைய அரசு, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக குறித்திடும் அத்தகைய தேதியன்று செல்லாற்றல் பெறும்.

2. இந்தச் சட்டத்தில், தறுவாயின் தேவை வேறானாலன்றி,-

பொருள்
வரையறைகள்.

(அ) “வாரியம்” என்பது, 3 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின்படி அமைக்கப்பட்ட அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் ஆராய்ச்சி வாரியம் என்று பொருள்படும்;

(ஆ) “தலைமையாளர்” என்பது, வாரியத்தின் தலைமையாளர் என்று பொருள்படும்;

(இ) “நிதியம்” என்பது, 10 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின்படி அமைக்கப்பட்ட அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் ஆராய்ச்சிக்கான நிதியம் என்று பொருள்படும்;

(ஈ) “உறுப்பினர்” என்பது, வாரியத்தின் ஓர் உறுப்பினர் என்று பொருள்படும் மற்றும் தலைமையாளரை உள்ளடக்கும்;

(உ) “மேற்பார்வைக் குழு” என்பது, 5 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின்படி அமைக்கப்பட்ட வல்லுநர்கள் மேற்பார்வைக் குழு என்று பொருள்படும்;

(ஊ) “வகுத்துரைக்கப்பட்ட” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி செய்யப்பட்ட விதிகளால் வகுத்துரைக்கப்பட்ட என்று பொருள்படும்;

(எ) “செயலாளர்” என்பது, 4 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின்படி பதவியமர்த்தம் செய்யப்பெற்ற வாரியத்தின் செயலாளர் என்று பொருள்படும்.

அத்தியாயம் II

அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் ஆராய்ச்சி வாரியம்

3. (1) மைய அரசு, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக, அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் ஆராய்ச்சி வாரியம் என வழங்கும் வாரியம் ஒன்றை அமைத்தல் வேண்டும்.

வாரியத்தை
அமைத்தலும்
அதன்
உள்ளமைப்பும்.

(2) வாரியமானது, மேற்சொன்ன பெயரால், தொடர்ந்த நிலைப்பாடும் தனியுறு இலச்சினை ஒன்றும் கொண்டு, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கு உட்பட்டு, ஒப்பந்தம் செய்து கொள்வதற்கான அதிகாரத்துடன், ஒரு கூட்டுருமக் குழுமமாக இருத்தல் வேண்டும் மற்றும் மேற்சொன்ன பெயரால் வழக்கிடுதலும் வழக்கிடப்படுதலும் வேண்டும்.

(3) வாரியம், பின்வரும் நபர்களைக் கொண்டிருக்கும், அவர்களாவர்:—

- (அ) அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையின் இந்திய அரசு செயலாளர், பதவிவழி - தலைமையாளர்;
- (ஆ) திட்டக்குழு, உறுப்பினர்—செயலாளர்,
- (இ) உயிரியல் தொழில்நுட்பத் துறையின் இந்திய அரசு செயலாளர், பதவிவழி - உறுப்பினர்;
- (ஈ) அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சித் துறையின் இந்திய அரசு செயலாளர், பதவிவழி - உறுப்பினர்;
- (உ) மண் அறிவியல்கள் அமைச்சகத்தின் இந்திய அரசு செயலாளர், பதவிவழி - உறுப்பினர்;
- (ஊ) நிதி அமைச்சகம், செலவினத் துறையின் இந்திய அரசு செயலாளர், அல்லது அவருடைய நியமனதாரர், பதவிவழி - உறுப்பினர்;
- (எ) நல வாழ்வு ஆராய்ச்சித் துறையின் இந்திய அரசு செயலாளர், பதவிவழி - உறுப்பினர்;
- (ஏ) கல்வி நிலையங்களில் வெவ்வேறு பயிலாறுகளில் அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் பட்டறிவு கொண்டுள்ள நபர்களுக்கிடையேயிருந்து மைய அரசால் பதவியமர்த்தம் செய்யப்படவேண்டிய மூன்று உறுப்பினர்களுக்கு மேற்படாதவர்கள்;
- (ஐ) அரசு, ஆராய்ச்சி ஆய்வகங்களில் வெவ்வேறு பயிலாறுகளில் அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் கொண்டுள்ள நபர்களுக்கிடையேயிருந்து மைய அரசால் பதவியமர்த்தம் செய்யப்படவேண்டிய மூன்று உறுப்பினர்களுக்கு மேற்படாதவர்கள்;
- (ஓ) விசைத்தொழில், அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்பத்தில் பன்னாட்டிடை செயல்முறைத்திட்டங்கள், சமுதாய பொருளியல் துறைகள் மற்றும் பிற அரசு ஆராய்ச்சி ஆய்வகங்களில் வெவ்வேறு பயிலாறுகளிலிருந்து பட்டறிவு கொண்டுள்ள நபர்களுக்கிடையேயிருந்து மைய அரசால் பதவியமர்த்தம் செய்யப்படவேண்டிய நான்கு உறுப்பினர்களுக்கு மேற்படாதவர்கள்.

(4) வாரியத்தின் தலைமை அலுவலகம் தில்லியிலோ அல்லது தேசிய தலைமை மண்டலத்திலோ இருக்கும்.

(5) (3)ஆம் உட்பிரிவின் (எ) முதல் (ஓ) வரையிலான கூறுகளில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள உறுப்பினர்களின் தகுதிப்பாடு மற்றும் பட்டறிவு, பதவிக்காலம் மற்றும் படித்தொகைகள் ஆகியவை வகுத்துரைக்கப்படலாகிறவாறு இருத்தல் வேண்டும்.

(6) தலைமையாளர், வாரியத்தின் கூட்டங்களுக்குத் தலைமைவகிப்பதோடுங்கூட, வகுத்துரைக்கப்படலாகும் அல்லது வாரியத்தினால் அவருக்கு ஒப்படைவு செய்யப்படலாகும் அத்தகைய அதிகாரங்களையும் கடமைகளையும் செலுத்துதலும் ஆற்றுதலும் வேண்டும்.

(7) வாரியத்தின் செயல் அல்லது நடவடிக்கை எதுவும்—

- (அ) வாரியத்தில் உள்ள காலியிடம் எதனின் அல்லது அதன் அமைப்பிலுள்ள குறைபாடு எதனின்;

(அ) வாரியத்தின் ஓர் உறுப்பினராகச் செயலுறும் நபர் ஒருவரின் பதவியமர்த்தத்திலுள்ள குறைபாடு எதனின்;

(இ) நேர்வின் தகுதிகளை பாதிக்காத, வாரியத்தின் நெறிமுறையிலுள்ள முறைகேடு எதனின்

காரணத்தினால் மட்டுமே செல்லுந்தன்மை அற்றதாகப்படுதலாகாது.

4. (1) வாரியம், மைய அரசுடன் கலந்தாய்வு செய்த பின்பு, மைய அரசின் கூடுதல் செயலாளர் படிநிலைக்குக் குறையாத சிறப்புமிக்க அறிவியல் வல்லுநர் ஒருவரை வாரியத்தின் செயலாளராகப் பதவியமர்த்தம் செய்யலாம்.

வாரியத்தின் செயலாளர் மற்றும் பிற அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள்.

(2) வாரியம், இந்தச் சட்டத்தின்படி தன் செயற்பணிகளைத் திறம்பட ஆற்றுவதற்குத் தாம் தேவையெனக் கருதுகிற அத்தகைய பிற அலுவலர்களையும் பணியாளர்களையும் பணியமர்த்தம் செய்யலாம்.

(3) வாரியத்தின் செயலாளர் மற்றும் பிற அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்களின் தகுதிப்பாடுகள் மற்றும் பட்டறிவு, வரையூதியம் மற்றும் படித்தொகைகள் உள்ளடங்கலாக பணிவரையுரைகள் மற்றும் வரைக்கட்டுகள், வாரியத்தினால் செய்யப்படும் ஒழுங்குறுத்தும்விதிகளில் குறித்துரைக்கப்படலாகிறவாறு இருத்தல் வேண்டும்.

(4) வாரியம், நாட்டிற்குள்ளிருந்தும் வெளியேயிருந்தும் ஆக இரண்டிலும் வாரியத்தினால் செய்யப்பட்ட ஒழுங்குறுத்தும்விதிகளில் குறித்துரைக்கப்படலாகிறவாறு அத்தகைய வரையுரைகள் மற்றும் வரைக்கட்டுகளின் பேரிலும் பணியூதியங்களிலும் ஆலோசகர்களாகவும், மேற்பார்வை அறிவியல் வல்லுநர்களாகவும், பணியாட்களின் பணிகளை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளலாம் மற்றும் நாட்டிற்குள் அவர்களுடைய செயற்பாடுகளுக்கு உதவுதல் வேண்டும்.

5. (1) இதற்கென செய்யப்பட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு, வாரியத்திற்கு ஆலோசனை வழங்குவதற்கும் உதவுவதற்கும் வல்லுநர்கள், சிறப்புமிக்க அறிவியல் வல்லுநர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்கள் அடங்கிய வல்லுநர்கள் மேற்பார்வைக் குழு ஒன்றினை வாரியம் அமைத்தல் வேண்டும்.

வல்லுநர்கள் மேற்பார்வைக் குழு.

(2) மேற்பார்வைக்குழு, பின்வரும் நபர்களைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும், அவர்களாவர்:-

- சிறப்புமிக்க மற்றும் உலகப்புகழ்பெற்ற அறிவியல் வல்லுநர் ஒருவர்-தலைமையாளர்;
- அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையில் இந்திய அரசுச் செயலாளர், பதவிவழி - துணைத் தலைமையாளர்;
- இந்திய தேசிய அறிவியல் கலைக் கழகம், இந்திய அறிவியல்கள் கலைக் கழகம் மற்றும் இந்திய தேசிய பொறியியல் கலைக் கழகம் ஆகியவற்றின் தலைவர்கள்,
- அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப வெவ்வேறு பிரிவுகளில் மேன்மை பெற்ற வல்லுநர்களுக்கிடையேயிருந்து மைய அரசால் பதவியமர்த்தம் செய்யப்பட வேண்டிய மூன்றுக்கு மேற்படாத உறுப்பினர்கள்; மற்றும்
- வாரியச் செயலாளர் பதவிவழி - உறுப்பினர்.

6. (1) இதற்கென செய்யப்பட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு, வாரியம், இந்தச் சட்டத்தின்படி திறம்பட தம் கடமைகளை ஆற்றுவதற்கும் செயற்பணிகளைப் புரிவதற்கும் தேவைப்படலாகும் அத்தகைய குழுக்களை அமர்த்தலாம்.

வாரியத்தின் குழுக்கள்.

(2) வாரியம், தாம் தக்கதெனக் கருதுகிறவாறு வாரியத்தின் உறுப்பினர்களாக இல்லாதவர்களாக இருக்கும் அத்தகைய எண்ணிக்கையிலான நபர்களை, (1) ஆம் உட்பிரிவின்படி அமர்த்தப்பட்ட குழு எதனின் உறுப்பினர்களாக ஒத்து தேர்வு செய்வதற்கு அதிகாரமுடையதாகும் மற்றும் அவ்வாறு ஒத்து தேர்வு செய்யப்பட்ட நபர், குழுவின் கூட்டங்களுக்கு வருகைதந்து குழுவின் நடவடிக்கைகளில் பங்கெடுப்பதற்கு உரிமையுடையவராவார்.

வாரியத்தின்
அதிகாரங்களும்
செயற்பணிகளும்.

7. (1) வாரியம், அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் ஆய்வின் விளைவாக தெளிவுபடும் இடங்களில் அடிப்படை ஆராய்ச்சிக்கு திட்டமிடுதல், மேம்படுத்துதல், ஊக்குவிக்கும் மற்றும் நிதியளித்தலுக்கு முதன்மையான பன்முகப் பயிலாறு ஆராய்ச்சி நிதியளிப்பு முகவாண்மையாகச் சேவைசெய்தல் வேண்டும்.

(2) வாரியத்தின் அதிகாரங்களும் செயற்பணிகளும், மற்றவற்றிற்கிடையே—

- (i) வெளிப்படும் பயிலாறுகளில் பன்னாட்டிடை போட்டி ஆராய்ச்சிக்குத் திட்டமிடும், ஊக்குவிக்கும் மற்றும் நிதியளிக்கும் முதன்மை மிகையான பயிற்றுவிப்பு ஆராய்ச்சி முகவாண்மை ஒன்றாகப் பயன்படுத்தல்;
- (ii) மேற்பார்வை குழுவினால் செய்யப்படும் பரிந்துரைகள் மற்றும் கருத்துரைகள் மீது ஒர்வுசெய்து முடிவு எடுத்தல்;
- (iii) பெரிதான பயிற்றுவிப்பிடையே ஆராய்ச்சிப் பயிலாறுகள், மற்றும் தனிநபர்கள், குழுக்கள் அல்லது நிறுவனங்களை தெரிந்துகொண்டு ஆராய்ச்சி மேற்கொள்வதற்காக அவற்றிற்கு நிதியளித்தல்;
- (iv) ஆராய்ச்சியை ஊக்குவிப்பதில் மிகையான விளைவு ஒன்றைக் கொண்டிருக்கும் நிறுவனங்கள் உள்ளாகும் பல்வேறு தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட பயிலாறுகளில் தேசிய அளவில் ஒருங்கிணைந்த செயல்திட்டங்களை தோற்றுவித்தல்;
- (v) அறிவியல் குறிக்கோளுக்கான உள்ளமைப்பையும் சுற்றுச் சூழலையும் ஏற்படுத்துவதில் உதவுதல்;
- (vi) அறிவியல் மற்றும் பொறியியலில் அடிப்படை ஆராய்ச்சியை ஊக்குவிப்பதற்காக கல்வி நிலையங்களுக்கிடையே ஒருங்கிணைவை ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி ஆய்வகங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலை இருந்து வருதலை எய்துதல்;
- (vii) தற்கால மேலாண்மை நடைமுறைகளை மேற்கொண்டு, கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு உள்ளடங்கலாக, ஆராய்ச்சிக்கு விரைவாக நிதியளிப்பதற்கு மேலாண்மை முறை ஒன்றை தோற்றுவித்தல்;
- (viii) தேவைப்படும் அல்லது விரும்பத்தக்க இடத்தெல்லாம், பன்னாட்டிடை கூட்டுத் திட்டங்களில் பங்குபெறுவதைத் தோற்றுவித்தல்; மற்றும்
- (ix) இருந்துவரும் அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் ஆராய்ச்சி மன்றத்திட்டத்தின்படி மைய அரசால் ஏற்றுநடத்தப்படும் அல்லது நிதியளிக்கப்படும் அடிப்படை ஆராய்ச்சி செயல்திட்டங்களை மேற்கொள்ளுதலும் தொடர்ந்து நடத்துதலும்.

உள்ளடங்குதல் வேண்டும்.

(3) வாரியம், (2) ஆம் உட்பிரிவில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள நோக்கங்களுக்காக தனிநபர்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி ஆய்வகங்கள், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் பிற அமைப்புகளுக்கு மானியங்கள் மற்றும் பெறுகடன்கள் வடிவத்தில் நிதி உதவியினை அளிக்கலாம்.

அத்தியாயம் III

நிதியுதவி ஒப்பளிப்பதற்கான விண்ணப்பம்

நிதியுதவியினைப்
பயன்படுத்திக்
கொள்வதற்கான
விண்ணப்பம்.

8. (1) 7 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள நோக்கங்களுக்காக நிதியுதவியைப் பயன்படுத்திக்கொள்வதற்காக விண்ணப்பம் ஒன்று வகுத்துரைக்கப்படலாகும் அத்தகைய படிவத்தில் வாரியத்திடம் செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

(2) வாரியம், விண்ணப்பத்தினை ஆராய்வு செய்த பின்பு மற்றும் தாம் தேவையெனக் கருதும் அத்தகைய விசாரணைகளைச் செய்த பின்பு, அல்லது அத்தகைய தெளிவுரைகளை நாடிய பின்பு, எழுத்து வடிவில் ஆணை வாயிலாக, நிதியுதவியினை ஒப்பளிப்பு செய்யலாம் அல்லது அதனை மறுக்கலாம்.

அத்தியாயம் IV

நிதி, கணக்குகள் மற்றும் தணிக்கை

9. மைய அரசு, இதற்கென, நாடாளுமன்றத்தினால் சட்டத்தின் வாயிலாக செய்யப்படும் உரிய நிதி ஒதுக்கீட்டிற்குப் பின்பு, அந்த அரசு தேவையெனக் கருதலாகிறவாறு அத்தகைய பணத் தொகைகளை மானியங்களாகவும் பெறுகடன்களாகவும் வாரியத்திற்கு வழங்கலாம்.

மைய அரசால் வழங்கப்படும் மானியங்களும் பெறுகடன்களும்.

10. (1) அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் ஆராய்ச்சிக்கான நிதியம் என வழங்கும் நிதியம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டு இருந்து வருதல் வேண்டும் மற்றும் அந்நிதியத்தில்—

அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் ஆராய்ச்சிக்கான நிதியம்.

- (அ) 9 ஆம் பிரிவின்படி மைய அரசால் வாரியத்திற்கு வழங்கப்படும் மானியங்களும் பெறுகடன்களும்;
- (ஆ) பிற ஆதாரம் எதிலிருந்தும் நன்கொடைகள் உள்ளடங்கலாக வாரியத்தினால் பெறப்படும் பணத்தொகைகள் அனைத்தும்;
- (இ) நிதியத்திலிருந்து வழங்கப்பட்ட தொகைகளிலிருந்து செய்யப்படும் வசூலிப்புகள்; மற்றும்
- (ஈ) நிதியத்தொகையை முதலீடு செய்வதிலிருந்து பெறப்படும் வருமானம் எதுவும்

வரவுவைக்கப்பட்டு இருத்தல் வேண்டும்.

(2). நிதியம்—

- (அ) இந்தச் சட்டத்தினால் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நோக்கிலும் நோக்கங்களுக்காகவுமான, செலவுகள்;
- (ஆ) வாரியத்தின் உறுப்பினர்கள், அலுவலர்கள் மற்றும் பிற பணியாளர்களின் வரையூதியங்கள், படித்தொகைகள் மற்றும் பிற செலவுகள்;
- (இ) ஆலோசகர்கள் மற்றும் மேற்பார்வை அறிவியல் வல்லுநர்களின் பணியூதியங்கள்; மற்றும்
- (ஈ) இந்தச் சட்டத்தின்படி தம் செயற்பணிகளை ஆற்றுகையில் வாரியத்தின் செலவுகள்

ஆகியவற்றைச் செய்வதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுதல் -வேண்டும்.

11. வாரியம், ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் அத்தகைய படிவத்திலும் அத்தகைய காலத்திலும் வாரியத்தின் வரவுகள் மற்றும் செலவினத்தைக் காட்டும் அடுத்த நிதி ஆண்டிற்கான அதன் வரவு-செலவு திட்டத்தினைத் தயாரித்து அதனை மைய அரசுக்கு அனுப்பி வைத்தல் வேண்டும்.

வரவு-செலவுத் திட்டம்.

12. வாரியம், ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும், வகுத்துரைக்கப்படலாகும், அத்தகைய படிவத்திலும் அத்தகைய காலத்திலும், முந்தைய நிதியாண்டின் போது தன் செயற்பாடுகளின் ஒரு முழு விவரத்தையும் கொடுக்கும் அதன் ஆண்டு அறிக்கையைத் தயாரித்து, அதனின் படி ஒன்றை மைய அரசுக்குப் பணிந்தனுப்புதல் வேண்டும்.

ஆண்டு அறிக்கை.

13. (1) வாரியம், முறையான கணக்குகளையும் பிற தொடர்புற்ற பதிவணங்களையும் பேணி வருதலும் மற்றும் இந்தியக் கணக்காய்வர் மற்றும் தலைமைத் தணிக்கையருடன் கலந்தாய்வு செய்த பின்பு, மைய அரசால் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் அத்தகைய படிவத்தில் ஆண்டு கணக்கு விவரவுரையொன்றினை தயாரித்தலும் வேண்டும்.

கணக்குகளும் தணிக்கையும்.

(2) இந்தியக் கணக்காய்வர் மற்றும் தலைமைத் தணிக்கையரோ அல்லது இந்தச் சட்டத்தின்படி வாரியத்தின் கணக்குகளை தணிக்கை செய்வது தொடர்பாக அவரால் பதவியமர்த்தம் செய்யப்பெறும் பிற நபர் எவருமோ அத்தகைய தணிக்கை தொடர்பாக அரசுக் கணக்குகளைத் தணிக்கை செய்வது தொடர்பாக இந்தியக் கணக்காய்வர் மற்றும் தலைமைத் தணிக்கையர் கொண்டிருக்கும் அதே உரிமைகளையும் மதிப்புரிமையும் மற்றும் அதிகாரஅடைவையும் கொண்டிருப்பார் மற்றும் குறிப்பாக,

புத்தகங்கள், கணக்குகள் தொடர்புடைய செலவுச் சீட்டுகள் மற்றும் பிற ஆவணங்கள் மற்றும் கடிதங்களை முன்னிடுமாறு கோருவதற்கும் மற்றும் இந்தச் சட்டத்தின்படி வாரியத்தின் அலுவலகங்களில் எதனையும் ஆய்வு செய்வதற்குமான உரிமையினைக் கொண்டிருப்பார்.

(3) வாரியத்தின் கணக்குகள் ஆண்டுதோறும் இந்தியக் கணக்காய்வர் மற்றும் தலைமைத் தணிக்கையரால் தணிக்கை செய்யப்படுதல் வேண்டும் மற்றும் அத்தகைய தணிக்கை தொடர்பாக ஏற்கனேரிட்ட செலவினம் எதுவும் கணக்காய்வர் மற்றும் தலைமைத் தணிக்கையருக்கு வாரியத்தால் வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

(4) வாரியம், அதன் கணக்குகளின் தணிக்கை செய்யப்பட்ட புகளை தணிக்கையருடைய அறிக்கையுடன் சேர்த்து வகுத்துரைக்கப்படலாகும் அத்தகைய தேதிக்கு முன்பு மைய அரசுக்கு அளித்தல் வேண்டும்.

ஆண்டு அறிக்கையும் தணிக்கையருடைய அறிக்கையும், நாடாளுமன்றத்தின் முன்பு வைக்கப்படுதல்.

14. மைய அரசு, ஆண்டு அறிக்கையையும் தணிக்கையருடைய அறிக்கையையும், அவை பெறப்பட்ட பின்பு, கூடிய விரைவில், நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றின் முன்பும், வைக்கப்படுமாறு செய்தல் வேண்டும்.

அத்தியாயம் V

பல்வகை

வாரியத்திற்கு அளிக்கப்பட வேண்டிய விவர அறிக்கைகள்.

15. (1) வாரியத்திடமிருந்து நிதியுதவி பெறும் தொழில் நிறுவனம் ஒன்று அல்லது நிறுவனம் ஒன்று ஒழுங்குறுத்தும்விதிகளினால் குறித்துரைக்கப்படலாகும் அத்தகைய படிவத்திலும் அத்தகைய காலத்திலும் வாரியத்திற்கு விவர அறிக்கையினை அளித்தல் வேண்டும்.

(2) வாரியம், இந்தப் பிரிவின்படி செய்யப்படும் விவர அறிக்கை எதனின் துல்லியத்தை சரிபார்த்தலுக்கு எச்சமயத்திலும் (1) ஆம் உட்பிரிவில் சுட்டப்பட்டுள்ள தொழில் நிறுவனம் அல்லது நிறுவனம் எதனையும் பார்வையிடுவதற்கு அலுவலர் ஒருவருக்கு அதிகாரமளிக்கலாம்.

பணிப்புரைகள் வழங்குவதற்கு மைய அரசுக்குள்ள அதிகாரம்.

16. (1) இந்தச் சட்டத்தின் மேலே கண்ட வகையங்களுக்குக் குந்தகமின்றி, வாரியம், இந்தச் சட்டத்தின்படி தம் செயற்பணிகளையும் கடமைகளையும் ஆற்றுகையில் கொள்கை பற்றிய பிரச்சினைகளில் மைய அரசு அவ்வப்போது அதற்கு எழுத்து வடிவில் கொடுக்கலாகும் அத்தகைய பணிப்புரைகளினால் கட்டுப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும்:

வரம்புரையாக: வாரியம், நடைமுறையில் இயன்றவரை, இந்த உட்பிரிவின்படி பணிப்புரை எதுவும் கொடுக்கப்படுவதற்கு முன்பு, தன் கருத்துக்களைத் தெரிவிப்பதற்கு வாய்ப்பு ஒன்று வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

(2) பிரச்சினை ஒன்று கொள்கை பற்றியதொன்றாக இருப்பினும் இல்லாவிடினும் மைய அரசின் முடிவே, அறுதியானதாகும்.

வாரியத்தைக் கலைத்துக் கைக் கொள்வதற்கு மைய அரசுக்குள்ள அதிகாரம்.

17. (1) மைய அரசு, எச்சமயத்திலும்—

(அ) கடுமையான நெருக்கடி நிலை காரணமாக, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களினாலோ அல்லது அவற்றின் வழியாலோ வாரியத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட அலுவற்பணிகளையும் கடமைகளையும் ஆற்றுவதற்கு இயலாதிருக்கிறது என்று; அல்லது

(ஆ) வாரியம், இந்தச் சட்டத்தின்படி மைய அரசால் வழங்கப்பட்ட பணிப்புரை எதனுடனும் இணங்கி நடப்பதில் அல்லது இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களினாலோ அல்லது அதன் வழியாலோ அதனிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட அலுவற்பணிகளையும் கடமைகளையும் ஆற்றுவதில் தொடர்ந்து தவறுகை செய்திருக்கிறது என்று மற்றும் அத்தகைய தவறுகையின் விளைவாக வாரியத்தின் நிதி நிலையோ அல்லது வாரியத்தின் நிர்வாகமோ சீர்குலைந்திருக்கிறது என்று; அல்லது

(இ) பொது நலனில் அவ்வாறு செய்வதைத் தேவையாக்கும் சூழ்நிலைகள் இருக்கிறது என்று கருதுமாயின்,

மைய அரசு, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, அவ்வறிக்கையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் ஆறு மாதங்களுக்கு மேற்படாத அத்தகைய காலஅளவிற்கு வாரியத்தைக் கலைத்துக்கொள்ளலாம்.

(2) வாரியத்தைக் கலைத்துக்கொண்டு, (1) ஆம் உட்பிரிவின்படி அறிவிக்கை ஒன்றை வெளியிடுவதன் பேரில்,—

(அ) அனைத்து உறுப்பினர்களும் கலைத்துக்கொள்ளும் தேதியிலிருந்து, அவ்வாறான தம் பதவிகளைக் காலி செய்தல் வேண்டும்;

(ஆ) இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களினாலோ அதன் வழியாலோ, வாரியத்தினால் அல்லது வாரியத்தின் சார்பாகச் செலுத்தப்படலாகும் அல்லது ஆற்றப்படலாகும் அதிகாரங்கள், செயற்பணிகள் மற்றும் கடமைகள் அனைத்தும், வாரியம், (3) ஆம் உட்பிரிவின்படி மறு அமைப்பாக்கம் செய்யப்படும் வரையில், மைய அரசு பணிக்கும் அத்தகைய நபர் அல்லது நபர்களால் செலுத்தப்படுதலும் ஆற்றப்படுதலும் வேண்டும்; மற்றும்

(இ) வாரியத்தினால் சொந்தமாகக் கொண்டிருக்கப்படும் அல்லது கட்டாள்கை செய்யப்படும் சொத்து அனைத்தும், (3) ஆம் உட்பிரிவின்படி வாரியம் மறு அமைப்பாக்கம் செய்யப்படும் வரை, மைய அரசிடம் உற்றமைதல் வேண்டும்.

(3). (1) ஆம் உட்பிரிவின்படி வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட கலைத்துக்கொள்ளும் காலஅளவு கழிவறுவதன் பேரில் மைய அரசு புதிய பதவியமர்த்தம் ஒன்றின் மூலமாக வாரியத்தை மறு அமைப்பாக்கம் செய்யலாம் மற்றும் அத்தகைய நேர்வில் (2) ஆம் உட்பிரிவின் (அ) கூறின்படி தம் பதவிகளை விட்டகன்ற நபர் அல்லது நபர்கள் எவரும், பதவியமர்த்தத்திற்கு தகுதிக் கேடுடையவர்களாகக் கொள்ளப்படமாட்டார்கள்:

வரம்புரையாக: மைய அரசு, கலைத்துக்கொள்ளப்படும் காலஅளவு கழிவறுவதற்கு முன்பு, எச்சமயத்திலும், இந்த உட்பிரிவின்படி நடவடிக்கை எடுக்கலாம்.

(4) மைய அரசு, (1) ஆம் உட்பிரிவின்படி வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கை ஒன்றையும் இந்தப் பிரிவின்படி எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை எதனின் மற்றும் அத்தகைய நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு முனைப்பாக இருந்த சூழ்நிலைகள் எவற்றின் ஒரு முழுமையான விவரஅறிக்கை ஒன்றை மிக விரைவில் நாடாளுமன்றத்தின் அவை ஒவ்வொன்றின் முன்பும் வைக்கப்படச் செய்தல் வேண்டும்.

18. வாரியம், எழுத்து வடிவிலான பொதுவான அல்லது சிறப்பு ஆணை வாயிலாக, அவ்வாணையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும், வரைக்கட்டுகள் மற்றும் வரம்புகள் எவையேனுமிருப்பின் அவற்றிற்கு உட்பட்டு, அது தேவையென கொள்ளும் (21 ஆம் பிரிவின்படியான அதிகாரம் நீங்கலாக) அதன் அதிகாரங்கள் மற்றும் செயற்பணிகளில் அத்தகையவற்றை தலைமையாளரிடமோ அல்லது வாரியத்தின் பிற உறுப்பினர் எவரிடமோ அல்லது அலுவலர் எவரிடமோ ஒப்படைக்கலாம்.

ஒப்படைவு.

19. இந்தச் சட்டத்தின்படியோ அல்லது அதன்படி செய்யப்பட்ட விதிகள் அல்லது ஒழுங்குமுறைவிதிகளின்படியோ நல்லெண்ணத்தில் செய்யப்பட்ட அல்லது செய்யப்படக் கருதப்பட்ட எதற்காகவும், அரசுக்கு அல்லது வாரியத்திற்கு அல்லது அதனால் அமர்த்தப்பட்ட குழு எதற்கும், அல்லது வாரியத்தின் அல்லது அத்தகைய குழுவின் உறுப்பினர் எவருக்கும், அல்லது அரசின் அல்லது வாரியத்தின் அலுவலர் அல்லது பணியாளர் எவருக்கும், அல்லது அரசால் அல்லது வாரியத்தால் அதிகாரமளிக்கப் பெற்ற பிற நபர் எவருக்கும், எதிராக குற்றவழக்கு அல்லது பிற சட்ட நடவடிக்கை எதுவும் தொடரப்படுதல் ஆகாது.

நல்லெண்ணத்தில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைக்குப் பாதுகாப்பு.

விதிகளைச்
செய்வதற்கு
மைய
அரசுக்குள்ள
அதிகாரம்.

20. (1) மைய அரசு, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக விதிகளைச் செய்யலாம்.

(2) மேலே கண்ட அதிகாரத்தின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றி, அத்தகைய விதிகள் பின்வரும் பொருட்பாடுகள் அனைத்திற்காகவும் அல்லது அவற்றில் எதற்காகவும் வகை செய்யலாம், அவையாவன:-

- (அ) 3 ஆம் பிரிவின் (5) ஆம் உட்பிரிவின்படி வாரிய உறுப்பினர்களின் தகுதிப்பாடுகள் மற்றும் பட்டறிவு, பதவிக் காலம் மற்றும் பிற படித்தொகைகள்;
- (ஆ) 3 ஆம் பிரிவின் (6) ஆம் உட்பிரிவின்படி தலைமையாளரின் அதிகாரங்கள் மற்றும் கடமைகள்;
- (இ) 5 ஆம் பிரிவின்படி மேற்பார்வைக்குழுவை அமைத்தல்;
- (ஈ) 6 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின்படி குழுக்களை அமைத்தல்;
- (உ) 8 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின்படியான விண்ணப்பத்தின் படிவம்;
- (ஊ) வாரியம், 11 ஆம் பிரிவின்படி தம் வரவு-செலவுத் திட்டத்தையும், 12 ஆம் பிரிவின்படி தம் ஆண்டு அறிக்கையையும், எந்தப் படிவத்தில் மற்றும் எந்தக் காலத்தில் தயாரித்தல் வேண்டும் என்பன;
- (எ) 13 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின்படி ஆண்டுக் கணக்குகளின் விவரவுரையின் படிவம் மற்றும் அந்தப் பிரிவின் (4) ஆம் உட்பிரிவின்படி எந்தத் தேதிக்கு முன்பு கணக்குகளின் தணிக்கை செய்யப்பட்ட படி மைய அரசுக்கு அளிக்கப்படலாம் என்பன;
- (ஏ) வகுத்துரைக்கப்பட வேண்டிய அல்லது வகுத்துரைக்கப்படலாகும் பிற பொருட்பாடு எதுவும் அல்லது எவை பொறுத்து விதிகளால் வகையம் செய்யப்பட வேண்டும் அல்லது வகையம் செய்யப்படலாம் என்பது.

ஒழுங்குறுத்தும்
விதிகளைச்
செய்வதற்கு
வாரியத்திற்குள்ள
அதிகாரம்.

21. (1) வாரியம், மைய அரசின் முன் ஒப்பளிப்புடன் அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களைப் பொதுவாக நிறைவேற்றுவதற்காக இந்தச் சட்டத்திற்கும் விதிகளுக்கும் இணங்க ஒழுங்குறுத்தும்விதிகளைச் செய்யலாம்.

(2) குறிப்பாகவும், மேலே கண்ட அதிகாரத்தின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றியும், அத்தகைய ஒழுங்குறுத்தும்விதிகள் பின்வரும் பொருட்பாடுகள் அனைத்திற்கும் அல்லது அவற்றில் எதற்கும் வகை செய்யலாம், அவையாவன:-

- (அ) 4 ஆம் பிரிவின் (2) ஆம் உட்பிரிவின்படி வாரியத்தின் செயலாளர் மற்றும் பிற அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்களின் வரையூதியங்கள் மற்றும் படித்தொகைகள் உள்ளடங்கலாக தகுதிப்பாடுகள் மற்றும் பட்டறிவு, பணிவரையுரைகள் மற்றும் வரைக்கட்டுகள்;
- (ஆ) 15 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின்படி, எந்தப் படிவத்தில் மற்றும் எந்தக் காலத்தில் விவர அறிக்கைகள் வாரியத்திற்கு அளிக்கப்படலாம் என்பன.

விதிகளும்
ஒழுங்குறுத்தும்
விதிகளும்
நாடாளுமன்றத்தின்
முன்பு
வைக்கப்படுதல்.

22. இந்தச் சட்டத்தின்படி செய்யப்படும் விதி ஒவ்வொன்றும் மற்றும் ஒழுங்குறுத்தும்விதி ஒவ்வொன்றும், அது செய்யப்பட்ட பின்பு, கூடிய விரைவில், நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றிலும், அது ஒரு கூட்டத் தொடராகவோ, இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட அடுத்தடுத்த கூட்டத்தொடர்களாகவோ முப்பது நாட்களைக் கொண்ட ஒரு மொத்த காலஅளவிற்கு அமர்வில் இருக்கையில், அதன்முன் வைக்கப்படுதல் வேண்டும் மற்றும் மேற்சொன்ன கூட்டத்தொடரை அல்லது அடுத்தடுத்த கூட்டத் தொடர்களை உடனடியாகத் தொடர்ந்து வரும் கூட்டத் தொடர் முடிவடைவதற்கு முன்பு,

அந்த விதியில் அல்லது ஒழுங்குறுத்தும்விதியில், மாற்றமைவு எதனையும் செய்வதற்கு இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக் கொள்ளுமாயின், அல்லது அந்த விதி அல்லது ஒழுங்குறுத்தும்விதி செய்யப்படுதல் ஆகாது என்பதை இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக் கொள்ளுமாயின், அதன்பின்பு அந்த விதி அல்லது ஒழுங்குறுத்தும்விதி அவ்வாறு மாற்றமைவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் மட்டுமே செல்திறம் உடையது ஆகும் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, செல்திறம் இல்லாது போகும், எனினும் அத்தகைய மாற்றமைவு அல்லது அழித்தறவு எதுவும், அந்த விதியின்படி அல்லது ஒழுங்குறுத்தும்விதியின்படி முன்னதாகச் செய்யப்பட்ட எதனின் செல்லுந்தன்மைக்கும் குந்தகமின்றி இருத்தல் வேண்டும்.